



Cocoa Insight

État d'avancement de la Côte d'Ivoire dans la préparation au règlement européen contre la déforestation (RDUE)

Août 2025

La déforestation et la dégradation des forêts dues à l'expansion des terres agricoles progressent à un rythme alarmant dans les pays forestiers tropicaux. En tant que grand consommateur de produits associés à la déforestation, l'Union européenne (UE) a décidé d'adopter des mesures pour réduire l'impact de sa consommation. Le règlement sur la déforestation de l'UE (RDUE) est entré en vigueur le 29 juin 2023. À partir du 30 décembre 2025, ses principales obligations s'appliqueront à toutes les entreprises concernées, sauf les micro et petites entreprises qui y seront soumises à partir du 30 juin 2026. Le règlement interdit aux opérateurs et commerçants de mettre sur le marché de l'UE ou d'exporter depuis l'UE, certains produits de base (les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois) et produits dérivés, à moins qu'ils ne répondent aux critères de « zéro déforestation », qu'ils aient été produits en conformité avec la législation pertinente du pays de production, et qu'ils soient accompagnés d'une déclaration de diligence raisonnée comprenant des informations sur leur traçabilité.

Parallèlement à l'élaboration du RDUE, l'UE a initié des dialogues politiques sur le cacao durable avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun en 2021. Ces dialogues politiques sont destinés à être maintenus et renforcés afin de faciliter la mise en œuvre du RDUE et de soutenir les pays producteurs de cacao à relever les défis de la durabilité.

La présente analyse a pour objectif de fournir une vue d'ensemble des politiques, outils et données existants en Côte d'Ivoire pouvant soutenir les efforts de diligence raisonnée des opérateurs de cacao conformément au RDUE, tout en identifiant les défis à relever pour assurer la conformité de la

chaîne d'approvisionnement du cacao ivoirien. Bien que la responsabilité de la conformité incombe uniquement aux opérateurs de cacao, les pays producteurs, au travers des politiques et outils nationaux mis en place, peuvent jouer un rôle essentiel en facilitant la diligence raisonnée. Le présent document dresse un état des lieux, qui sera régulièrement actualisé, de la chaîne d'approvisionnement en matière de traçabilité, de déforestation et de légalité.

1. Obligations de traçabilité

Le RDUE exige que les opérateurs collectent les informations suivantes, accompagnées d'éléments probants : les coordonnées de géolocalisation de toutes les parcelles où les produits de base concernés ont été produits (art. 9 (1.d)) ; pour les parcelles de plus de 4 hectares, des polygones avec coordonnées GPS sont requis (art. 2(28)), la date ou la période de production (art. 9 (1.d)), et les informations sur le dernier fournisseur (art. 9 (1.e)).

État des lieux

Le gouvernement ivoirien, au travers du Conseil du Café-Cacao a géolocalisé les parcelles de cacao au niveau national. Entre le 15 avril 2019 et le 31 décembre 2020, le Conseil du Café-Cacao a réalisé un recensement des planteurs et de leurs vergers, compilés dans l'*Atlas des Producteurs de Café-Cacao et de leurs Vergers*. Le recensement a inclus la cartographie des polygones des parcelles de cacao. Le Conseil du Café-Cacao estime qu'environ 91 % des planteurs ont été recensés et actualise périodiquement la base de données par l'intermédiaire de ses délégations régionales. En décembre 2024, le Conseil du Café-Cacao a identifié 1,1 million de planteurs sur plus de 3,2 millions d'hectares. Les opérations de consolidation se poursuivent en termes de remplacement des producteurs décédés et ceux ayant changé d'activités ou ayant cédé leurs exploitations.

Le gouvernement ivoirien, par le biais du Conseil du Café-Cacao, **travaille actuellement à l'opérationnalisation d'un système de traçabilité unifié au niveau national et obligatoire**, institué par le décret n°2023-723 du 13 septembre 2023 « instituant un système national de traçabilité du Café-Cacao », **allant de la parcelle au port**. Ce système repose sur l'enregistrement de tous les planteurs, l'attribution d'identifiants uniques et de cartes aux producteurs, ainsi que sur l'étiquetage des sacs de cacao au premier point d'achat. À chaque étape, les informations numérisées des planteurs, des transactions financières et de la chaîne d'approvisionnement, sont enregistrées. Selon le Conseil du Café-Cacao, en août 2025, **890 545 cartes ont été distribuées** aux producteurs sur **998 023 cartes produites** et près de **100.000 nouvelles cartes sont en cours de production**.

Le déploiement du système national de traçabilité est en cours chez les opérateurs agréés au bord-champ (sociétés coopératives et acheteurs). Ce sont **1 165 opérateurs qui ont été déjà enrôlés dans le système de traçabilité** sur une cible de 2 000, soit une réalisation de 58 %. Ces sociétés coopératives ont acheté **15 205 tonnes de cacao auprès de 40 301 producteurs** pour un paiement digitalisé d'un montant global d'environ **17 milliards de FCFA à travers les TPE** (terminal de paiement électronique). Les produits commercialisés sont traçables jusqu'aux ports d'embarquement. La généralisation du système national de traçabilité débutera le 1er octobre 2025.

La majorité des exportateurs de cacao ont mis en place leurs propres systèmes de traçabilité au sein de leur chaîne d'approvisionnement. Au travers de ces systèmes, la plupart des entreprises collectent les polygones des parcelles déclarées par les planteurs. Elles collectent également les données d'identification des planteurs, ainsi que des données socio-économiques et agronomiques additionnelles, qui sont mises à profit dans leurs programmes de durabilité. **Cependant, ces données ne concernent que la chaîne d'approvisionnement directe des entreprises** (partiellement ou en

totalité), excluant leur chaîne d'approvisionnement indirecte. D'après le rapport annuel de l'Initiative Cacao et Forêts de 2023, 82 % du cacao sourcé de manière directe par les entreprises serait ainsi traçable de la plantation au premier point d'achat. Toutefois, la majeure partie du cacao (56 %) provient de chaînes d'approvisionnement indirectes ou n'est pas traçable par manque d'information¹. La qualité de ces données est variable² et les méthodologies et capacités techniques et financières pour la collecte des données privées diffèrent grandement d'un exportateur à un autre.

Le système de traçabilité national unifié vise à résoudre le problème de l'approvisionnement indirect en recensant tous les planteurs de manière exhaustive³. **Une fois pleinement opérationnel, le système national de traçabilité devrait fournir toutes les informations requises dans le cadre du RDUE en termes de géolocalisation et de traçabilité.** Cet effort sera soutenu par la mise en œuvre de la norme régionale africaine sur le cacao durable (ARS-1000), qui exige de fournir les polygones des parcelles de cacao. L'ARS-1000 vise également à renforcer les coopératives et à intégrer formellement les intermédiaires (pisteurs) dans la chaîne d'approvisionnement des coopératives.

Défis à relever

L'**interopérabilité** des données des planteurs et de géolocalisation de leurs parcelles entre les systèmes privés et la base de données du Conseil du Café-Cacao est nécessaire afin de garantir l'usage de l'identifiant unique du planteur sur les différentes plateformes. Cela exige une **harmonisation des approches de recensement** entre acteurs ainsi qu'un contrôle qualité régulier. Cette réconciliation des données entre opérateurs privés et Conseil du Café-Cacao demeure aujourd'hui encore un défi. En juillet 2024, moins de 25 % des matricules planteurs attribués par le Conseil du Café-Cacao avaient été recensés par les exportateurs internationaux dans leurs systèmes. Le groupement professionnel des exportateurs (GEPEX) a initié en 2024 une consolidation des bases de données de ses membres afin de permettre au Conseil du Café-Cacao d'identifier les planteurs qui ne seraient pas dans sa base. De plus, le Conseil du Café-Cacao souhaite mettre en place une plateforme de pré-identification des planteurs par les sociétés coopératives afin de faciliter l'actualisation des données.

La **question de la robustesse des données de traçabilité** est essentielle et soulève également la question des **modalités d'actualisation et de vérification de ces données**. L'identification des planteurs comme la géolocalisation comportent de multiples possibilités d'erreurs et l'actualisation régulière des données est une difficulté à laquelle les acteurs sont confrontés, avec une nécessaire mise à jour des données avant chaque démarrage de campagne, a minima de la grande campagne.

Cela étant, le travail de construction de **la confiance des acteurs** de la filière vis-à-vis du système national de traçabilité doit être poursuivi. Ce dernier doit être **crédible et robuste** afin qu'il puisse servir à la diligence raisonnée des opérateurs. Une interface du système national de traçabilité dédié aux exportateurs est en cours de finalisation. Pour le moment, le système n'intègre pas d'information liée à la durabilité du cacao issue des autres outils nationaux, comme la carte

¹ Cécile Renier *et al* 2023 *Environ. Res. Lett.* 18 024030

² Meridia et Rabobank, Cooperatives and the state of field data quality for EUDR compliance (2024)

³ Décret n°2023-723 du 13 Septembre 2023 instituant un système national de traçabilité du Café-Cacao

d'occupation des sols de 2020 ou le Système d'observation et de suivi du travail des enfants (SOSTECI), qui pourraient appuyer la mise en œuvre de l'ARS-1000 et du RDUE.

L'intégration des utilisateurs dans la **gouvernance** du système national de traçabilité, avec une définition claire des rôles et responsabilités de chacun en matière de fourniture de données, d'accès et de partage des coûts, serait un des moyens d'améliorer cette confiance tout en apportant des solutions concrètes à la question du **modèle de financement** du système qui demeure aujourd'hui inconnu. Une bonne gouvernance nécessiterait également la mise en place de mécanismes de redevabilité, tels que des audits périodiques et une vérification indépendante des données.

La **ségrégation** entre le cacao conforme et non conforme, exigée à la fois par le RDUE et l'ARS-1000, constitue également un défi logistique majeur pour la Côte d'Ivoire. Les aspects opérationnels de la manière dont la ségrégation à grande échelle sera effectuée sont encore inconnus. Il faut notamment s'attendre à ce qu'une partie du cacao produit en Côte d'Ivoire ne soit pas conforme à ces normes (en particulier le cacao provenant de zones protégées). Pour garantir la fiabilité du système, il est nécessaire de clarifier comment le cacao non conforme sera géré, et si deux marchés parallèles seront créés.

2. Critère « zéro déforestation »

Le RDUE exige que les opérateurs recueillent « des informations suffisamment concluantes et vérifiables » attestant que les produits de base concernés sont zéro déforestation (art. 2(13) et 9 (1.g)). Le cacao produit sur des terres forestières converties après le 31 décembre 2020 ne sera pas considéré comme zéro déforestation et ne sera pas conforme aux obligations de l'UE. Les forêts sont définies conformément à la définition de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) (art. 2(4))⁴.

Dans ce contexte, les données et les outils pertinents pour effectuer la diligence raisonnée incluent :

- des données spatiales sur le couvert forestier à la date butoir (31 décembre 2020),
- le suivi national des forêts,
- les alertes à la déforestation.

État des lieux

Plusieurs définitions de la déforestation s'appliquent dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Selon le Code forestier ivoirien, la déforestation n'est considérée que lorsqu'elle se produit dans le domaine forestier de l'État, tandis que la conversion des forêts est légale dans le domaine rural sous certaines conditions. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a adopté l'ARS-1000, qui interdit l'approvisionnement en cacao provenant de forêts primaires converties après juin 2021. Le RDUE, quant à lui, proscrit l'approvisionnement en cacao pour le marché de l'UE provenant de forêts (primaires ou secondaires) converties après le 31 décembre 2020.

Des initiatives pour un cacao « zéro déforestation » existent en Côte d'Ivoire, mais leur impact reste limité. Dans le cadre du processus REDD+, la Côte d'Ivoire a élaboré une politique agricole « zéro déforestation » en 2016. En 2017, le pays a rejoint l'Initiative Cacao & Forêts, qui repose sur un engagement des entreprises à ne pas s'approvisionner en cacao sur des forêts converties en terres agricoles après 2018. Des objectifs de réduction de la déforestation ont également été intégrés en 2022 dans la contribution déterminée au niveau national de la Côte d'Ivoire en vertu de l'Accord de Paris. La Stratégie nationale pour un cacao durable se fonde également sur les objectifs de restauration des forêts de Côte d'Ivoire. Comme le souligne la Stratégie, la mise en œuvre de ces engagements repose sur l'opérationnalisation de systèmes d'information efficaces pour le suivi de la production de cacao et la mise en œuvre des lois forestières.

La Côte d'Ivoire a produit une carte nationale de l'occupation des sols pour l'année 2020 avec le soutien du Programme cacao durable de l'UE. Cette carte est d'une grande utilité pour la diligence raisonnée des opérateurs, en particulier pour l'évaluation des risques de non-respect du critère « zéro déforestation », puisqu'elle fournit un masque des forêts de Côte d'Ivoire en 2020 selon la définition de la FAO. Ce travail a été réalisé par le Centre d'information géographique et du numérique (CIGN) du Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD), un

⁴ « une étendue de plus de 0,5 hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10 %, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricole ou urbain »

organisme public chargé de la gestion de l'information géographique en Côte d'Ivoire. Le Centre commun de recherche de l'UE (JRC) a effectué la validation indépendante de la carte, dont la précision globale a été estimée à 91 %. La carte est accessible gratuitement et publiquement⁵ depuis mars 2024 dans une version adaptée aux besoins des entreprises. Cette carte d'occupation des sols devrait être actualisée périodiquement pour alimenter un système national de suivi des forêts.

Défis à relever

La Côte d'Ivoire a engagé la mise en place d'un système national de suivi des forêts et d'alerte à la déforestation, mais celui-ci n'est pas encore pleinement opérationnel. Le cahier des charges de ce système a été validé par le gouvernement en mars 2023 et le BNETD a été désigné comme structure de gestion. Depuis, plusieurs étapes ont été franchies, notamment l'élaboration et la mise en ligne de la carte d'occupation des sols pour l'année 2020, et le développement progressif de certains modules du système. Parmi les composantes en cours de finalisation figurent le module destiné à générer les alertes, le module de traitement et de vérification des alertes, ainsi que les interfaces permettant la consultation des alertes, la photo-interprétation et la vérification terrain via une application mobile. Parallèlement, des efforts ont été déployés sur le terrain avec le renforcement des patrouilles, notamment pour démanteler ou délocaliser des activités illégales.

Toutefois, le déploiement effectif du système reste contraint par des ressources financières limitées à ce stade⁶. La mise en place d'un système national modulaire, fondé sur des définitions et des méthodologies transparentes et consensuelles, et géré par le gouvernement ivoirien, est essentiel pour fournir des données de référence régulières sur l'occupation des sols et la déforestation, informer les politiques publiques et garantir la crédibilité des efforts nationaux en matière de durabilité et protection des forêts.

En l'absence d'un système national totalement fonctionnel et accessible, d'autres sources d'information sont utilisées par les acteurs et des données contradictoires circulent, pouvant susciter une certaine confusion quant à l'état des forêts ivoiriennes, à l'ampleur de leur dégradation et au risque de déforestation qui doit pourtant être apprécié dans le cadre de la diligence raisonnable. De plus, **l'accès à l'information historique sur les changements d'usage des sols est également limité**. Pourtant, elle est nécessaire afin de caractériser l'usage agricole d'une parcelle dans le cadre du RDUE, notamment pour les jachères. L'actualisation de la carte de 2020 ne semble, à ce jour, pas encore faire l'objet d'un calendrier clairement défini.

⁵ <https://bit.ly/carte-ci-2020>

⁶ Projet de loi de finance portant budget de l'État pour l'année 2025

3. Critère de légalité

Le RDUE oblige les opérateurs à collecter « des informations suffisamment concluantes et vérifiables » attestant que les produits de base concernés ont été produits conformément à la « législation pertinente du pays de production » (art. 9 (1.h)).

La « législation pertinente du pays de production » désigne les lois applicables dans le pays de production concernant le **statut juridique de la zone de production** en termes de (pour les produits agricoles) : droits d'utilisation des terres ; protection de l'environnement ; droits de tiers ; droits du travail ; droits de l'homme protégés par le droit international ; principe du consentement libre, préalable et éclairé (CLIP), y compris tel qu'il est énoncé dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ; et réglementations dans les domaines de la fiscalité, de la lutte contre la corruption, du commerce et des douanes (art. 2 (40)).

La Commission européenne a publié des orientations supplémentaires sur l'évaluation de la légalité en octobre 2024 et en avril 2025, qui fournissent une interprétation du champ d'application du critère de légalité. Néanmoins, ces orientations sont non contraignantes. Chaque État membre de l'UE adoptera sa propre approche pour vérifier la conformité au RDUE au niveau de l'autorité compétente qu'il a désignée, et seuls les juges nationaux pourront interpréter de manière contraignante le RDUE et donc son champ d'application.

État des lieux

En 2024 et 2025, une étude financée par le Programme cacao durable de l'UE a appuyé les acteurs de la filière ivoirienne pour l'identification des exigences légales pertinentes dans le contexte de la production de cacao en Côte d'Ivoire ; et a fourni des recommandations pour la diligence raisonnée des opérateurs.

Droits d'utilisation des terres

En Côte d'Ivoire, les petits planteurs ne sont pas légalement tenus de documenter leurs droits d'utilisation des terres pour la production de cacao. La culture du cacao est permise sur toute terre, sauf si elle y est explicitement interdite. Par conséquent, même si les planteurs ne disposent souvent d'aucune preuve de leurs droits fonciers (propriété foncière, droits coutumiers ou même contrats de locataire ou bénéficiaire gratuit), le cadre juridique national ne leur impose pas d'en fournir pour cultiver légalement le cacao.

En Côte d'Ivoire, **la culture du cacao est interdite dans les parcs nationaux, les réserves et les forêts classées**, à l'exception des zones spécifiquement désignées à cet effet, appelées « enclaves ». Cependant, la production de cacao empiète sur une part significative des forêts classées, suscitant des préoccupations quant à la légalité d'une partie potentiellement importante de la production nationale de cacao. Le Code forestier de 2019 autorise la culture non industrielle de cacao dans les « agro-forêts » - forêts classées dégradées dont le statut a été créé par le Code forestier-, sous certaines conditions d'aménagement. Le cadre légal lié aux agro-forêts est encore en cours de finalisation.

Protection environnementale

L'utilisation des pesticides et engrais dans les plantations de cacao est courante et est encadrée par la loi. L'utilisation des pesticides en particulier est un enjeu majeur et peut poser des risques de contamination pour les communautés locales et l'environnement, surtout lorsque des produits non homologués sont employés. L'utilisation des pesticides est fortement liée aux autres sujets de protection environnementale, comme la protection des sols, des cours d'eau et la gestion des déchets.

Il existe également un enjeu autour des conversions de terres forestières dans le domaine rural, qui sont conditionnées selon la loi aux dispositions d'un plan d'aménagement forestier ou à une autorisation spécifique. Cependant, cette disposition légale est très peu appliquée, car très peu connue des populations.

Les plantations de cacao sont en moyenne d'une taille inférieure à 4 hectares. Elles échappent donc à l'obligation de réaliser une étude d'impact environnemental et social qui ne s'applique qu'aux projets de plus de 10 hectares.

Droits des tiers

Les principales exigences pertinentes relatives à la protection des droits des tiers concernent l'interdiction de produire du cacao sur les sites sacrés et autres sites archéologiques et historiques.

Les plantations de cacao étant majoritairement familiales, leur exploitation n'est pas fortement susceptible de porter atteinte aux droits des tiers. Par ailleurs, bien que le cadre légal reconnaisse les droits fondamentaux des populations locales, ces exigences se présentent souvent sous la forme de dispositions très générales et peu traduites en mesures concrètes par des textes d'application, ce qui les rend non pertinentes dans une perspective de diligence raisonnée. Certaines exigences, notamment relatives à la consultation des populations locales dans le cadre des études d'impact environnemental et social, ne s'appliquent qu'à partir d'une certaine surface généralement non atteinte par les plantations de cacao.

Droits du travail⁷

Le secteur du cacao en Côte d'Ivoire, essentiel à l'économie nationale, repose en grande partie sur des **petites plantations familiales**, ainsi que sur un réseau de pisteurs et de petites et moyennes coopératives chargées des premières étapes d'approvisionnement, de tri, de séchage et de vente du cacao aux négociants et exportateurs.

Le travail effectué dans les plantations de cacao repose en grande partie sur le **travail des réseaux familiaux et villageois**, organisés soit par le propriétaire ou détenteurs de droits fonciers coutumiers sur la parcelle, soit par l'exploitant locataire ou bénéficiaire à titre gratuit. **Ces modes d'exploitation, qui n'impliquent le plus souvent pas de lien de subordination entre propriétaires, exploitants et travailleurs aux champs, échappent donc au champ d'application du droit social.**

⁷ Cette catégorie est spécifiquement listée à l'article 2 du RDUE, mais n'est toutefois pas en lien direct avec les objectifs du Règlement.

Cependant, dans certains cas, notamment lorsqu'un ou quelques travailleurs sont employés sur la plantation pour une durée fixe (en général plusieurs mois ou un an) et contre un salaire, **les propriétaires de parcelles agissent comme des employeurs de fait. Ils doivent alors respecter le Code du travail de 2015**, qui couvre tous les travailleurs, y compris ceux du secteur agricole, en assurant des conditions de travail décentes. Ce code encadre la durée du travail, la liberté d'association, la santé et la sécurité, et impose le salaire minimum agricole garanti (SMAG).

En pratique, l'application de ces règles reste difficile en raison du caractère informel des relations de travail, souvent non documentées, rendant la reconnaissance du lien de subordination complexe. Les inspections du travail locales poursuivent leurs efforts de sensibilisation auprès des exploitants agricoles sur leurs obligations légales pour améliorer la mise en œuvre des droits des travailleurs dans le secteur du cacao⁸.

Droits de l'homme⁹

Les exigences relatives aux droits de l'homme dans le secteur cacao concernent principalement les questions de travail des enfants et d'absence de travail forcé.

Le Code du travail ivoirien interdit l'emploi de personnes mineures de moins de 16 ans et la loi n° 2010-272 interdit les pires formes de travail des enfants. **Le travail des enfants¹⁰ dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire constitue une problématique importante, bien qu'il soit parfois perçu et défini comme une activité socialisante.** Le cadre juridique ivoirien distingue les tâches légères, acceptables pour les enfants lorsqu'elles sont sans danger, réalisées sous la surveillance d'un adulte, et sans interférer avec leur scolarité, des formes de travail inacceptables. Les tâches dangereuses qui affectent la santé ou l'éducation sont qualifiées de travail des enfants et sont strictement interdites.

À noter qu'un plan d'action national pour lutter contre la traite et le travail des enfants a été mis en place, sous le suivi du Conseil National de Surveillance (CNS), chargé de coordonner et d'évaluer les actions sur le terrain. Le CNS organise des réunions de suivi, réalise des visites de terrain, produit des rapports annuels, et s'assure du respect des lois nationales. Il gère également le Système d'Observation et de Suivi du Travail des Enfants (SOSTECI), un mécanisme de veille qui permet d'identifier les enfants en situation de travail, d'évaluer les dangers et d'assurer une prise en charge appropriée.

⁸ Assin H.A., Côte d'Ivoire-AIP/ L'inspecteur de Travail de la Nawa sensibilise les producteurs café-cacao de Liadji, <https://www.aip.ci/117962/cote-divoire-aip-linspecteur-de-travail-de-la-nawa-sensibilise-les-producteurs-cafe-cacao-de-liadji/>

⁹ Cette catégorie est spécifiquement listée à l'article 2 du RDUE, mais n'est toutefois pas en lien direct avec les objectifs du Règlement.

¹⁰ Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), le travail des enfants est défini comme toute activité qui prive les enfants de leur enfance et de leur potentiel, nuisant à leur développement physique et mental (références : conventions OIT 138 et 182).

Consentement libre, préalable et éclairé

La Côte d'Ivoire ne dispose pas d'un cadre juridique contraignant pour le consentement libre, informé et préalable (CLIP). Quelques initiatives existent, notamment dans le cadre de la REDD+, mais elles ne constituent que des directives non contraignantes.

Fiscalité, lutte contre la corruption, commerce et douanes¹¹

En Côte d'Ivoire, les principales exigences concernant les impôts diffèrent en fonction du régime d'imposition de chaque acteur concerné. En particulier, **les plus petits acteurs, comme les producteurs et certaines coopératives sont peu assujettis aux dispositions relatives aux impôts**, du fait de leur régime d'imposition et de la taille des parcelles. Un système de retenue à la source est applicable aux pisteurs et traitants. La plupart des autres dispositions, en particulier les impôts sur les sociétés, s'appliquent aux plus gros acteurs de la chaîne, tels que les négociants, transformateurs et exportateurs.

En sus, une série d'exigences spécifiques s'applique aux droits de douane, à l'obtention des agréments obligatoires pour les acteurs de la filière et au respect des normes de qualités obligatoires.

Enfin, l'ordonnance de 2013 contre la corruption contient également des obligations pesant sur les acteurs de la filière. À noter que la numérisation des procédures de collecte de fonds par les régies financières a nettement amélioré la transparence des transactions dans le commerce du cacao en Côte d'Ivoire. Les outils numériques, comme "SIVAT-C2" pour la commercialisation aux enchères du cacao à l'export, e-impôts pour la collecte fiscale, et "SYDAM-World" pour les formalités douanières, réduisent de manière significative les risques de corruption.

¹¹ Cette catégorie est la seule catégorie du RDUE à potentiellement concerner les entités de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du pays de production, et pas seulement au niveau de la parcelle de production du cacao.

L'ARS-1000

- La Norme ARS-1000 pour le cacao Durable et traçable a été adoptée le 15 juin 2021 par les membres de l'Organisation africaine de normalisation (ARSO). La Côte d'Ivoire a participé à la rédaction de la norme et élaboré un guide d'opérationnalité national complémentaire, adopté en mai 2023.
- Le 8 juin 2022, le gouvernement ivoirien a publié un décret approuvant la norme ARS, la rendant obligatoire à partir de juin 2024. La phase pilote est encore en cours.
- L'ARS-1000 pourrait faciliter, dans une certaine mesure, la diligence raisonnée des opérateurs dans le cadre du RDUE. Néanmoins, la certification ne peut se substituer à l'obligation de diligence raisonnée des opérateurs.
- Les informations collectées et vérifiées par le biais de l'ARS-1000, telles que la traçabilité des produits, la durabilité environnementale et sociale, ainsi que la légalité, pourraient fournir aux opérateurs des données pertinentes pour l'évaluation des risques requise par le RDUE.
- La norme ARS-1000 couvre bien les exigences relatives à l'usage des sols, à la protection de l'environnement, aux droits de l'homme et aux droits des tiers. En matière de droit du travail, l'ARS-1000 couvre uniquement les travailleurs de la coopérative, et non ceux des producteurs membres. Néanmoins, seule une exigence non couverte par l'ARS présente un risque non négligeable de non-conformité, il s'agit de l'obligation de fournir un logement décent aux travailleurs étrangers. Étant donné que le RDUE exige une conformité au niveau de la parcelle de production, les coopératives certifiées ARS 1000 devront apporter la preuve de la vérification de cette disposition s'il y a emploi de travailleurs étrangers sur les parcelles.
- Concernant les douanes, la fiscalité et les aspects commerciaux, l'ARS 1000 couvre les éléments commerciaux jugés pertinents, mais pas ceux liés aux douanes ou à la fiscalité. Toutefois, l'étude financée par le Programme cacao durable de l'UE a estimé que ces derniers présentent un risque négligeable de non-conformité.

Défis à relever

Pour s'assurer de la légalité de l'approvisionnement en cacao, il est nécessaire d'avoir **accès à des données spatiales précises sur les limites des zones protégées**¹². En Côte d'Ivoire, il y a des incohérences entre plusieurs ensembles de données disponibles. En outre, les textes juridiques d'une partie significative des forêts classées sont inexistantes. Par ailleurs, lorsque les opérateurs s'approvisionnent dans des enclaves agricoles, ils doivent disposer de preuves officielles attestant que les planteurs sont bien autorisés à cultiver du cacao dans ces zones. L'accès aux délimitations des enclaves peut en effet poser un défi, car elles ne sont pas toutes accessibles au public, et leur précision pourrait être limitée. La mise à jour et la publication des données de référence juridiques et spatiales sur les limites des forêts classées et des enclaves, accessibles au public, permettraient de

¹² Pour en savoir plus, veuillez consulter : <https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Sustainable-cocoa-programme/Cocoa%20Insights/EFI%20Cocoa%20Insight%201%20FR%20v2.pdf>

réduire considérablement les risques de non-conformité pour les opérateurs et d'éviter l'exclusion injustifiée de certains planteurs. Deux projets d'actualisation des limites de forêts classées et agro-forêts sont en cours de réalisation¹³ sous la supervision du ministère des Eaux et Forêts.

Par ailleurs, le Code forestier de 2019 a introduit la catégorie des agro-forêts, où agriculture et forêts peuvent coexister. Deux décrets ont été pris en septembre 2024 pour compléter les modalités d'opérationnalisation de ces agro-forêts. Ainsi, le « décret n° 2024-800 du 05 septembre 2024 portant création d'agro-forêts dans le domaine forestier privé de l'État et commercialisation des produits agricoles issus des agro-forêts » définit 67 agro-forêts. Celles-ci viennent s'ajouter aux trois agro-forêts de Scio, Haute-Dodo et Rapides Grah, déjà créées par les décrets 2023-728, 2023-729 et 2023-730 du 13 septembre 2023. **La production non industrielle de cacao et sa commercialisation par des opérateurs privés sont dorénavant autorisées dans 70 agro-forêts.** Engagés dans la réhabilitation de la forêt, ces opérateurs devront établir un plan d'aménagement dans un délai maximum de deux ans à compter de la signature de la concession. Le « décret n°2024-832 du 18 septembre 2024 déterminant les mesures incitatives au profit des opérateurs du secteur privé participant à l'aménagement durable des agro-forêts et les modalités de ladite participation » vient compléter les dispositions en la matière. Les modalités pratiques d'attribution des concessions et de leur contractualisation sont néanmoins encore en cours de finalisation par le Gouvernement, sans visibilité en termes de calendrier.

Le tableau en annexe résume la conformité potentielle du cacao en fonction du type de conversion auquel la terre de production a été soumise.

¹³ Le projet d'actualisation de 12 forêts classées dans la région du Tchologo lancé en mai 2023, financé par le Conseil National de Sécurité (CNS) et mis en œuvre par le Cabinet ETBG Inter et le projet d'actualisation de 72 forêts classées/agro-forêts dans les zones de production de cacao financé par la SNCD et réalisé par le consortium ETBG Inter et ANE Sarl.

4. Conclusion

Cet aperçu de l'état de préparation de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du RDUE présente les politiques, les outils et les données actuellement mis en œuvre ou disponibles en Côte d'Ivoire concernant la traçabilité, la lutte contre la déforestation et la légalité du cacao ainsi que les progrès accomplis en termes de préparation par la Côte d'Ivoire.

Le système national de traçabilité unifié, la mise à disposition de données de référence sur les forêts et l'occupation des sols pour 2020, la mise en œuvre de l'ARS-1000 et le développement d'un référentiel sur la légalité du cacao sont autant d'outils ivoiriens qui peuvent jouer un rôle important pour faciliter la diligence raisonnée des opérateurs et améliorer la confiance des acteurs. En ce sens, la Côte d'Ivoire représente un exemple à suivre pour beaucoup d'autres pays producteurs.

Toutefois, la crédibilité et la pérennité des politiques et outils nationaux ivoiriens de durabilité de la filière restent à consolider. Ceci passe par l'harmonisation et la vérification des données sur les planteurs et leurs vergers afin de garantir l'utilisation de l'identifiant unique, et l'amélioration de la gouvernance et de la transparence du système national. En outre, l'absence d'outils nationaux permettant de faire le suivi du couvert forestier et réagir rapidement en cas d'alertes de déforestation pourrait entraver les mesures visant à atténuer les risques de déforestation. La mise à disposition de données actualisées et transparentes sur les limites des forêts classées et des enclaves agricoles, ainsi que le parachèvement du statut du cacao provenant des agro-forêts, constituent des travaux urgents. Ensemble, ces différentes mesures pourraient en effet réduire de manière significative les risques perçus d'un approvisionnement en cacao d'origine Côte d'Ivoire.

Annexe : Tableau de conformité au RDUE

Le tableau ci-dessous résume la conformité potentielle du cacao avec le RDUE en fonction de la catégorie d'utilisation des terres et du type de couverture/utilisation du sol (au 31 décembre 2020) de la parcelle où le cacao a été produit :

Catégorie d'usage des sols	Usage des sols au 31 décembre 2020 dans la parcelle de production du cacao	Critère de légalité ¹ (limité à l'usage des sols)	Critère Zéro déforestation	Placement sur le marché UE
Parcs et réserves	Forêt ²	Non conforme	Non conforme	Non conforme
	Agriculture	Non conforme	Conforme	Non conforme
Forêts classées	Forêt ²	Non conforme	Non conforme	Non conforme
	Agriculture	Non conforme	Conforme	Non conforme
Agro-forêts classées ³	Forêt ²	Conforme ³	Non conforme	Non conforme
	Agriculture	Conforme ³	Conforme	Potentiellement conforme ^{1, 3}
Enclave ⁴ dans une forêt classée	Forêt ²	Conforme	Non conforme	Non conforme
	Agriculture	Conforme	Conforme	Potentiellement conforme ¹
Domaine rural	Forêt ²	Conforme ⁷	Non conforme	Non conforme
	Agriculture	Conforme	Conforme	Potentiellement conforme ¹
	Autres terrains boisés ⁵ ou prairie ⁶	Conforme	Conforme	Potentiellement conforme ¹

¹ Uniquement en ce qui concerne les questions de changement d'utilisation des terres. Pour être conforme, le cacao doit également être produit dans le respect des autres législations ivoiriennes pertinentes (droits du travail, protection de l'environnement, fiscalité et douanes...) et les opérateurs doivent présenter une déclaration de diligence raisonnée portant sur les produits concernés.

² Dans ce tableau, les forêts sont entendues selon la définition de la FAO (terres de plus de 0,5 hectare avec des arbres de plus de 5 mètres de haut et un couvert de plus de 10 %, ou des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ).

³ Le Code forestier de 2019 autorise la production agricole dans les forêts classées très dégradées (>75 %) selon des règles de gestion spécifiques (ces forêts sont classées dans la catégorie des agro-forêts). Néanmoins, les plantations de cacao ne seraient autorisées qu'en systèmes agroforestiers. Le décret 2019-979 du 27 novembre 2019 fournit des orientations (limitées) sur les modalités de gestion des agroforêts, mais des incertitudes juridiques subsistent.

⁴ La vocation agricole d'une enclave doit être formalisée dans un texte juridique qui en prescrit les limites et identifie les parcelles agricoles. La reconnaissance juridique des enclaves et leurs limites ne sont cependant pas systématiquement disponibles.

⁵ Les autres terres boisées sont entendues selon la définition de la FAO (terres non classées comme « forêt » s'étendant sur plus de 0,5 hectare avec des arbres de plus de 5 mètres de haut et un couvert de 5 à 10 %, ou des arbres capables d'atteindre ces seuils in situ, ou avec un couvert combiné d'arbustes, de buissons et d'arbres supérieur à 10 %). En Côte d'Ivoire, il s'agit principalement de zones de savane. L'inclusion éventuelle d'autres terres boisées fera l'objet d'une évaluation menée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du RDUE.

⁶ L'inclusion éventuelle de prairies fera l'objet d'une analyse d'impact réalisée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du RDUE.

⁷ La conversion des forêts au sein d'un domaine rural est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité forestière. Néanmoins, dans la pratique, cette disposition n'est pas mise en œuvre.

Clause de non-responsabilité. Les vues exprimées dans cet Insight sont uniquement celles des auteurs et ne reflètent pas les points de vue du Programme cacao durable de l'Union européenne ou de l'Union européenne. Les auteurs assument l'entière responsabilité du contenu, de l'analyse et des recommandations présentées dans ce document et accueillent favorablement tout commentaire. L'Institut européen de la forêt est l'un des partenaires de mise en œuvre du Programme cacao durable de l'UE en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun. Nous aidons les pays producteurs à développer des normes et des outils solides pour obtenir un cacao traçable et exempt de déforestation. Les informations et les publications du Programme cacao durable sont disponibles à l'adresse suivante : <https://efi.int/partnerships/cocoa>

© European Forest Institute, 2025



Financé par
l'Union européenne



Team Europe Initiative on
Deforestation-free Value Chains

